難民をめぐる国際秩序の形成

- 1951 年難民条約における「難民」定義の成立背景

2022 年入学　国際文明学系　尾田夏野

目次

序章 2

第一章 難民概念の曖昧さ 2

1-1. 難民条約上の難民 3

1-2. 「難民」という用語の多層性 4

1-2-1. 解釈拡大による新たな条約難民 5

1-2-2. 法の枠外の保護対象 6

第二章 難民発生の構造的理由—国民国家における「非市民」の排除 7

2-1. 国民国家と「非市民」の人権 7

2-2. 「諸権利を持つ権利」と難民 8

第三章 難民をめぐる歴史 9

3-1. 「難民」誕生以前 9

3-2. ロシア革命と最初の難民危機 11

3-3. 第二次世界大戦と難民 12

第四章 難民保護体制の成立 13

4-1. 難民保護体制の萌芽—1951 年条約以前の国際的取決め 13

4-2. 難民条約における定義の成立理由 15

4-2-1. 迫害とその証拠 15

4-2-2. 迫害理由の限定 16

終章 19

序章

難民をめぐる見方は時代により変わってきた。窮地にある存在。危機をもたらす存在。「かわいそう」な存在。受け入れ、守るべき存在。中でも近年は、規模の拡大する難民の移動を脅威として捉える、先進国による防御的な姿勢が目立っている。ヨーロッパをはじめとして、日本やオーストラリア、アメリカなど各地で難民の受け入れを拒む動きが広がり、行き場を失った人の人道危機的状況がしばしば報じられている。その中でも、難民保護体制そのものが否定されることは少なく、難民状態にある人に保護が必要だという状態は広く合意されている。難民を拒否する国も、その根拠は、「偽物の」難民だからだとしており、問題は「難民」とは何か、に集約している。

さて、ここで問題となる難民の定義について、現在採用されているのは 1951 年の難民条約に由来するものである。本稿では、この難民条約で採択された定義が現行のものと定まった理由について明らかにすることを目指す。本条約の前文から 2016 年の「難民と移民に関するニューヨーク宣言[1]」まで、難民保護に関する議論では、常に人道主義の理念が唱えられてきた。しかし、難民保護体制が形成されてきた背景には、人道主義の理念にとどまらない政治的要素が存在するのではないだろうか。

本稿では難民保護制度の前提に立ち返り、国際的な難民保護体制がいかなる歴史的・政治的背景のもとで形成されてきたのかを検討していく。その上で、最終的に、難民保護制度において「誰を保護対象とし、誰を排除するのか」という線引きがどのようになされたかの論理を明らかにする。

これまでの先行研究としては、難民条約の法的な分析、起草過程の外交交渉に着目したもの、または難民問題の歴史的な記述がある。しかし、難民条約上の定義に着目し、国民国家体制を前提とした政治背景の歴史的な流れに結びつける研究は限られている。現在の国際的な難民保護体制の基礎となっている条約上の難民の定義を、歴史的、思想的文脈の中に位置付けることは、既存の難民／非・難民の区別の相対化につながるという点でも重要である。

以上の問題意識のもと、本論文では、まず、第一章で「難民」という言葉の示す基本的な枠組みを概観する。第二章では、国民国家の論理が難民をはじめとする「非市民」に与える影響を思想的に検討する。第三章では、難民が国際問題として認識されるように至るまでの歴史について記述する。さらに、第四章では、以上の議論を踏まえ、難民条約起草過程に着目し、現行の定義が形成された理由を明らかにしていく。また、本研究では、歴史学、政治学、法学などの学術論文や、必要に応じて国連難民高等弁務官事務所の報告書を分析対象とする。

第一章 難民概念の曖昧さ

「難民」という用語は、「情報難民」「カフェ難民」などの日常的に使われる広い意味から、難民条約に基づいた極めて限定的な意味まで、文脈によって指し示す範囲が異なる。本章では、難民という言葉の持つ多層的な意味を概観することで、難民概念の曖昧さと流動性を明らかにし、「難民問題」を考える上での基盤を整理していく。

[1] G.A. Res. 71/1, New York Declaration for Refugees and Migrants, ¶1, U.N. Doc. A/RES/71/1 (Oct. 3, 2016).

1-1. 難民条約上の難民

本節では、法的・行政的な分野で広く使われている、難民の地位に関する条約（「難民条約」）に基づく限定的な定義を確認する。あわせて、周辺概念との区別、定義の主要な特徴、そして条約が締約国に課す中心的義務の射程を整理する。

1951 年に採択された難民条約は、第二次世界大戦時にヨーロッパにおいて発生した多数の難民に対応することを主要な目的としていた。1948 年の世界人権宣言に表れるように人権への世界的関心が高まる中、本条約は「すべての人は、いかなる差別も受けることなく、基本的な権利及び自由を享受するべきである」という原則を前文に掲げている。一方で、このように普遍的な人権概念を背景にしつつも、当初の定義では、難民は 1951 年 1 月以前に発生した出来事の結果として移動した人に限定されていた（難民条約第 1 条 A(2)）。また、各国の選択的宣言により、対象範囲をヨーロッパに限定することが可能になっていた（難民条約第 1 条 B(1)）。これらの時間的・地域的な制限は、その後各地で発生する難民危機への対応が求められたことを受けて、1967 年には「難民の地位に関する議定書」が採択された際に撤廃されることとなる[2]。

これらの制限撤廃を受けて、現代においては、難民とは「人種、宗教、国籍、若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者」[3]と定義される（難民条約第 1 条 A(2)）。この定義に該当する者を指す語として、以下では「条約難民」という用語を用いる。

この定義において注目すべき点は四つある。一つ目は、「十分に理由のある迫害の恐怖を有するため」という点である。第四章で詳述するが、この一文はそれまでの難民の定義には見られない、難民個人に着目したアプローチを示している。学説は解釈が分かれるものの、「恐怖」という主観要素と、その恐怖が「十分に理由のある(*well-founded*)」ものだという客観要素を組み合わせたものとして理解されてきた。また、「迫害」については条文からその範囲を直接確定することはできないが、生命・身体への危険に限られず、その他の重大な人権侵害も「迫害」に該当するという見解が有力である[4]。二つ目は迫害の理由が、「人種、宗教、国籍、若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見」のいずれかに当てはまるということである。三つ目は、「国籍国の外にいる」ということである。これは、自分が国籍を持つ国から国境を超えた移動をしたことを要件とする文である。無国籍者の場合でも、暮らしを主にしていた国の外に移動することが求められる。最後に四つ目は、「国籍国の保護を受けられない」ということである。難民保護制度は、特定の危害を理由に自国を離れた者

[2] 岩沢雄司『国際法』353 頁（東京大学出版会， 2020）。

[3] "owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of [their] nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail [themself] of the protection of that country."; *See Convention Relating to the Status of Refugees* art. 1(A)(2), July 28, 1951, 189 U.N.T.S. 137.

[4] U.N. HIGH COMM'R FOR REFUGEES, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection* ¶51 (Feb. 1, 2019), https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/5ddfcdc47.pdf.

のすべてを対象とするのではなく、市民を保護する責務を負う国がその機能を果たしていない場合に限って国際的保護を付与する制度なのだ[5]。

また、難民に類する概念として、「庇護希望者／亡命者（asylum seeker）」というものがある。この用語は難民（refugee）と同義的に使われることもあるが、一般的には、自国を離れ、迫害や深刻な人権侵害から保護を求めて他国に避難したものの、まだ法的に難民として認定されておらず、難民申請の決定を待っている者を指す[6]。庇護（asylum）は法的な概念であり、保護（protection）とは区別される。国際法学会が 1950 年に採択した決議においては、庇護は、「国家が、保護を求めてやってきた個人に自国の領土において、又は一定の自国機関の所轄するその他の場所において与える保護」と定義される[7]。したがって、国際機関である UNHCR は庇護の主体とはならない。UNHCR による難民支援は、難民キャンプの運営、食料等の緊急人道物資の確保、教育支援、公衆衛生の維持などさまざまな分野に及んでいるが、これらの「保護」活動は、庇護とは性質が異なる。

最後に、難民条約が条約難民をどのように扱うよう義務付けているのかを概観する。本条約の中の核心的な義務は、ノン・ルフールマン原則（送還禁止原則）にある。すなわち、各国は、難民の生命や身体の自由が危機にさらされる国への送還を避ける義務を負う（難民条約第 33 条）。この義務は、庇護の義務、すなわち領域内に積極的に難民を入れ匿う義務とは異なる[8]。ノンルフールマン原則が要請するのは、正規の滞在資格の有無にかかわらず、いったん国境を超えて国内に入った難民に関しては、迫害の恐れのある地へ送還しないということである。このように送還禁止を中核としつつ入国受入れ義務までは明示しない構成は、国境管理に関する主権の制限を拒む国家の利益との調和を図った帰結だと言えるだろう。

1-2. 「難民」という用語の多層性

第一節で扱った難民条約上の定義と比べると、「難民」という言葉は一般的に非常に広い意味で使われている。『大辞林』では①「天災・戦果などによって生活が困窮し、住んでいた土地を離れ安全な場所へ逃れてきた人々」、②「人種・宗教・政治的意見などを理由に迫害を受ける恐れがあるために国を出た人」、③「何かから溢れてしまった人々を俗にいう語」の三つの意味が挙げられている[9]。このうち②が前節で扱った「条約難民」にあたり、③は「カフェ難民」「就職難民」「情報難民」などの派生的・比喩的な用法である。

このように、「難民」という言葉の持つ意味や使用場面は拡大している。一方で、一般的に広まっている①の用法と、実務的に用いられる条約上の定義との間にはズレがある。実際、武力紛争や天災（気候変動に伴う海面上昇など）による避難者、あるいは迫害を受けたもの

---

[5] ジェームス・C・ハサウェイ（平野裕二=鈴木雅子訳）『難民の地位に関する法』147 頁（現代人文, 2008）。

[6] AMNESTY INT'L, *Refugees, Asylum Seekers, and Migrants*, https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/ (last visited Nov. 9, 2025).

[7] INSTITUT DE DROIT INT'L, *L'asile en droit international public* [à l'exclusion de l'asile neutre], art. 1 (Sept. 11, 1950).

[8] ハサウェイ（平野=鈴木訳）・前掲注 5) 26 頁。

[9]「難民」『大辞林　第 3 版』（三省堂, 2006）。

の国境を超えない移動をした国内避難民は、長らく「難民」として想定されてこなかった[10]。それでも近年では、武力紛争を理由とする難民や、いわゆる「気候難民」の存在は見直されつつある。

このような状況から、「難民」という概念には、一般的な用法と法的用法の間に一定の乖離が存在することがわかる。以下では、難民概念の拡張のあり方に注目し、二つの方向から検討する。第一に、条約解釈の発展により、従来は想定されなかった人々が条約難民として位置付けられる場合である。第二に、現行の条約難民には含まれないものの、難民保護の文脈で新たに保護の必要性が論じられている人々である。

1-2-1. 解釈拡大による新たな条約難民

従来の解釈をとる場合、武力紛争から逃れるために国外に流出する避難民は原則的に条約難民に該当しない。このことは、UNHCR の難民認定基準ハンドブック[11]や、ウクライナ等紛争からの避難者を難民ではなく「避難民」という枠で捉える日本政府の姿勢[12]などに表れている。これは、武力紛争という事情それ自体では難民性を認めず、紛争に加えて個別の迫害が認められる場合に限って例外的に難民として保護し、そうでない場合は難民保護の対象外とするという立場である。

しかし、武力紛争を理由とした避難民を条約難民に含む解釈も生まれている。UNHCR は、2016 年の国際的保護に関するガイドライン 12 において、平時の迫害から逃れる難民と、戦時の迫害から逃れる難民との間に、認定の基準に関して「何らの区別も設けていない」とする[13]。その上で、武力紛争等の発生する状況は迫害の相当する危険に該当しうるということ[14]、個別的に把握され標的にされなくとも、特定の集団の一員として危険な状況にあることが申請の基礎となりうること[15]が示されている。

したがって、武力紛争を理由とした避難民であっても、迫害に相当すると言える集団的な危機を前提に、条約難民だと捉える解釈が支持されつつある。一方で、戦争からの避難民を一律で条約難民に該当しないと捉える解釈は、非難される傾向にある[16]。

また、条約起草時には想定されていなかったものの、迫害理由の一つである「特定の社会的集団」の解釈が拡張されることにより、条約上の難民として新たに位置付けられるようになったグループがある。その一つが、性的マイノリティであることを理由とする迫害を受

---

[10] 岩沢・前掲注 2) 353 頁。

[11] U.N. HIGH COMM'R FOR REFUGEES, *Handbook*, supra note 4, ¶164.

[12] 出入国在留管理庁「入管法改正案について」（https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/05_00007.html, 最終閲覧 2026 年 1 月 11 日）。

[13] 英語版の表現は以下の通り。"In fact, the 1951 Convention definition of a refugee **makes no distinction** between refugees fleeing peacetime or "wartime" persecution." 見よ。U.N. HIGH COMM'R FOR REFUGEES, *Guidelines on International Protection No. 12*, ¶10 (Dec. 2, 2016), https://www.refworld.org/policy/legalguidance/unhcr/2016/en/113881.

[14] *Ibid*. ¶12

[15] *Ibid*. ¶¶17, 33.

[16] 朝日新聞「「戦争から逃げた人、難民でない」日本の考え方は半世紀遅れ」（2022 年 4 月 9 日）（https://digital.asahi.com/articles/ASQ495DCCQ48UTIL053.html, 2026 年 1 月 11 日最終閲覧）；川口直也「国際人権最前線 ウクライナ難民とウクライナ避難民」愛知県弁護士会（2022 年 6 月）（https://www.aiben.jp/about/library/post-147.html, 2026 年 1 月 11 日最終閲覧）。

ける人々である。アフリカと中東地域を中心に、同性間の性行為を刑事罰の対象にする国は多く存在し、そのうちウガンダを含む 6 カ国では最高刑が死刑となっている[17]。そのため、日本でも実際に、複数の LGBT 難民をめぐる不認定措置取消訴訟において、裁判所が原告を難民と認める判断をしている[18]。さらに近年は、LGBT の他にも、強制的な女性器切除の危険に直面する国に住む女性も、迫害対象者として難民だと認められることが増えてきている[19]。

以上より、「難民」という概念は、条約によって一定の法的枠組みが定められている一方で、時代の要請に応じて柔軟に拡張されてきたことがわかる。法的な意味の難民の概念も常に固定的なものではなく、流動的な側面を持つのである。

1-2-2. 法の枠外の保護対象

前節では、難民条約の保護体系の枠内に入りゆく「新しい」保護対象について検討した。本節では、難民に関する議論で頻出するものの条約難民の枠外にある人々、中でも、「気候難民」と国内避難民について概観していく。

広く合意された定義はないものの、「気候難民」とは、気候変動に伴う旱魃の増加や海面上昇により居住地を失い、移動を余儀なくされる人々のことをさす言葉である。この用語は、1970 年代以降に難民研究の語彙と強制移動をめぐる公共政策上の議論の接点で形成され、普及の過程では国連環境計画（UNEP）が一定の役割を果たしたとされる[20]。ただし、「難民」という語を用いるものの、環境難民は一般に、難民条約上の条約難民には含まれず、UNHCR も「気候難民」という用語を承認しない立場を示している[21]。難民は自国からの迫害を受ける一方で、環境を原因とした避難民は一般的に「迫害」をうけておらず、さらには、しばしば自国からも援助を受ける。また、政策的にも、環境難民を難民条約で対処することには困難が伴う。難民条約に基づいた庇護の対象を拡大することは、逆説的に、特に保護を必要とする脆弱な難民への対応を減らしてしまいうると言われる[22]。

また、人種・宗教・政治的意見を理由とした迫害を受ける人であっても、国境を超えた移動をしていない人は難民ではなく、国内避難民（Internally Displaced Persons: IDP）と呼ばれる。国内避難民は条約難民ではないものの、強制的に移動を強いられたという意味では難民と同様に保護の対象になるべきだという議論がある。国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）

---

[17] 難民支援協会「性的マイノリティへの迫害から逃れること―難民と LGBT」（2022 年 1 月 10 日更新）（https://www.refugee.or.jp/report/refugee/2021/08/lgbt-2/, 2026 年 1 月 11 日最終閲覧）。

[18] 日本経済新聞「同性愛迫害で再び難民認定　大阪高裁、北アフリカ男性」（2025 年 2 月 27 日）（https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF279DU0X20C25A2000000/, 2026 年 1 月 11 日最終閲覧）；朝日新聞「同性愛者のウガンダ人女性、難民と認めた判決が確定　国が控訴せず」（2023 年 3 月 30 日）（https://digital.asahi.com/articles/ASR3W6472R3WPTIL005.html, 2026 年 1 月 11 日最終閲覧）。

[19] 園部裕子「第 2 章　FGM を理由とする難民認定と西アフリカ出身女性 ―2000 年代以降の背景について―」児玉由佳編『アフリカにおける女性の国際労働移動』25 頁, 25-26 頁（アジア経済研究所, 2018）。

[20] 小泉康一『変貌する「難民」と崩壊する国際人道制度―21 世紀における難民・強制移動研究の分析枠組み』73 頁（ナカニシヤ出版, 2018）。

[21] 岩沢・前掲注 2) 353 頁；国連高等難民弁務官事務所「気候変動と強制移動」https://www.unhcr.org/jp/climate-change-and-disasters（最終閲覧 2026 年 1 月 11 日）。

[22] 小泉・前掲注 20) 164 頁。

は、こうした人道的要請を早い段階から受け止め、1972 年の国連総会決議による要請を契機として、国内避難民も保護対象に含めた活動を行なってきた[23]。

以上のような「気候難民」や国内避難民は、難民条約に基づくシステムでの法的な庇護は得られないものの、UNHCR をはじめとする国際機関や NGO による保護活動が行われている。国際法の果たす役割は国際難民保護体制の一部でしかない。時代の求めに応じた拡張は、法的枠組みの外でも行われてきたのだ。

第二章 難民発生の構造的理由—国民国家における「非市民」の排除

前節までに見たように、難民という概念は確固としたものではなく、文脈や時代によって変わり、現実の必要に応じて次第に拡張してきた。しかし、難民や、より広く「非市民[24]」と呼ばれる人々の権利を保障しようとする動きの背後には、常にそれに抵抗する力が働いてきた。それが国民国家の論理である。本節では、国民国家体制においてなぜ難民が生まれるのかという構造的な問いに答え、理論的に難民の地位を位置付けるために、思想的に分析していく。

2-1. 国民国家と「非市民」の人権

近代以降の国家は、国民国家体制のもとで発展してきた。国民国家は、「国民」の意思や利益の存在を前提とし、それを表明する制度を有している[25]。そして、国民国家の正統性は、国民を代弁し、国民の名において国民のために統治することにより確保される。この国民国家の枠組みは、包摂と排除の両義性を持つ。包摂の例としては、下層階級や女性、人種的マイノリティが挙げられる。彼らは、国民としての地位を獲得する中で法的に包摂されるようになった[26]。一方で、国民国家は、非市民との関係において排除的に働きやすい[27]。

この傾向は、国民主権と人権とのあいだに存在する緊張関係（「リベラル・パラドクス」）に根ざしている。これは、自由民主主義体制のもとで人権擁護を重視する国家も例外ではない。リベラルな国家は、人権の要請と国民国家の要請の対立を抱えることとなる。これらの国家は、一方では、自由主義の論理から人の移動と非市民の権利擁護を行うものの、他方では、国民国家の論理から、安全保障を目的に移動を制限する[28]。

こうした、非市民の人権と国民国家体制の非協和性の背景には、両者が対象にする範囲の違いがある。人権の原理というものは、あらゆる人に適用される普遍的なものと想定されている。これに対して、国民主権が想定する対象は「国民」に限られる特殊的なものである。

---

[23] 岸守一「転換期の国連難民高等弁務官--人道行動の成長と限界」外務省調査月報 4 巻 1 頁， 17 頁（2000）。

[24] ここでは、外国人に限られず無国籍者も含む概念として、「非市民」という言葉を使う。

[25] 佐藤成基「国民国家とは何か」茨城大學政経學會雑誌 74 巻 27 頁， 28 頁（2004）。

[26] 佐藤成基「国民国家と外国人の権利 ： 戦後ドイツの外国人政策から」社会志林 63 巻 4 号 59 頁，60 頁（2017）。

[27] 同論文。

[28] 山崎望「第 10 章 「帝国」におけるシティズンシップ」錦田愛子編『移民／難民のシティズンシップ』226 頁， 234 頁（有信堂高文社， 2016）。

したがって、国民主権の論理に基づけば国民と「非市民」は区別され、国民が優先されることとなる。その結果として、非市民は差別・排除されることとなってしまうのだ[29]。

2-2. 「諸権利を持つ権利」と難民

前節では、国家の正統性確保の観点から、非市民の人権保障の難しさについて検討した。この点に関連して、人権概念の実効性確保における国民国家の役割を説いたのが、政治哲学者ハンナ・アーレントである。アーレントは、自然権思想に基づいた個人主義的な人権概念に懐疑的な立場を示す。18 世紀後半のアメリカ独立宣言やフランス人権宣言以来、人権は、人が生まれながらに持つ奪うことのできない権利として想起されてきた。アーレントの言葉を使うと、ここでの権利は「人間一般」を想定したものである[30]。

しかしながら、アーレントは、あらゆる人は何らかの人間共同生活を営む具体的存在であると指摘し、抽象的存在としての人間を想定した人権概念の実効性に疑問を投げかける。実際に、ユダヤ人であるアーレントが経験したように、当時のヨーロッパで、ただ人間であるということのみによって人権が保障されることはなかった。多くのユダヤ人が国籍を剥奪され、完全に無権利者となった状態で強制収容所へと送られていった。さらには、被保護者の側が求めていたのも普遍的な人権ではなく、「ナショナルな権利と要求」であった[31]。難民グループは、個人の権利ではなく、ポーランド人としての権利、ユダヤ人としての権利、あるいはドイツ人としての権利のために闘ったのである[32]。

このような状況の中で、アーレントは、「諸権利を持つ権利」という概念を提示した。当時の情勢から経験的に明らかなように、人権概念の実効性を確保するためには、特定の政治的共同体に属することが不可欠である。その共同体への帰属の権利、すなわち市民権こそが、「諸権利を持つ権利」であり、他のあらゆる権利の基盤となるというのだ[33]。この基盤を欠くということは、当人を保護しうる母国政府を有する「外国人」として暮らすこととは異なる意味を持つ。アーレントも、第二次世界大戦中に「無国籍者は敵国人より一般に劣悪な地位に置かれていた」と述べている[34]。

また、アーレントが提示した「諸権利を持つ権利」は、今日においても依然として重大な示唆を持つ概念である。形式的には国籍を有していても、実質的には国家からの保護を受けられない人々が存在するという現実は、アーレントの指摘が現代においてもなお有効であることを示している。とりわけ、出身国によって迫害され庇護を求める難民は、名目上の国籍を持ちながらも、国家的保護という人権の基盤を欠く存在である。彼らは法的には国民であっても、事実上は「諸権利を持つ権利」を剥奪された無国籍者に等しい。

---

[29] 佐藤・前掲注 26) 65 頁。
[30] ハンナ・アーレント（大島通義・大島かおり訳）『全体主義の起源２　帝国主義』306 頁（みすず書房，2025）。
[31] アーレント（大島=大島訳）・前掲注 30) 307 頁。
[32] アーレント（大島=大島訳）・前掲注 30) 308 頁。
[33] アーレント（大島=大島訳）・前掲注 30) 316 頁。
[34] アーレント（大島=大島訳）・前掲注 30) 311 頁。

以上より、難民とは、集団的な権利保護の基盤である、「諸権利を持つ権利」を失った存在であると位置付けられる。次章以降では、難民がそれを回復するための国際的な制度的枠組みがいかにして形作られてきたのかについて検討していく。

第三章 難民をめぐる歴史

本章では視点を歴史的側面へ移し、近代以前には存在しなかった、保護の対象としての難民概念が成立していく過程を検討する。さらに、国際難民体制が形成され、現行の難民条約へと結実していく流れを明らかにする。

3-1. 「難民」誕生以前

難民保護体制について語る際、1951 年の難民条約締結後から現代までを論じることが多い。たしかに、国境を超えた移動の管理が厳格ではなかった 19 世紀末までは、迫害を受ける人を「難民」として保護する国際的な難民保護体制は存在しなかった。その意味で、難民は近現代的な現象であるともいえる[35]。しかしながら、今日でいう「難民」に該当する人々自体は、古くから存在してきた。例えば、17 世紀にイングランドでの宗教弾圧から逃れ、アメリカ大陸に渡ったピルグリム・ファーザーズは、宗教上の迫害を受けた難民と位置付けることができる。

それでは、「難民」という概念が成立する背景には何があったと言えるのだろうか。迫害による人の移動自体は、近代以前からあった。近代に見られる新たな特徴は、迫害を逃れた人々が「新たな故郷を見出せないこと」である[36]。そして、その直接的な要因の一つが、国民国家による国境管理である。現代では国境管理は当然に国の裁量事項だと考えられているが、歴史的・規範的にみると、必ずしも自明ではない。

近代以前には、人の移動の制限や庇護権の行使は、国家によって独占されていなかった。移動の制約は、国家ではなく、年季奉公人の主人や、農奴の領主といった非国家アクターの手に握られていた[37]。また、庇護権についても、中世ヨーロッパの封建社会においては、ローマカトリック教会の宗教的権威を背景とした宗教的庇護が中心であった[38]。ここにおける庇護の対象は難民に限られず、宗教的威光の及ぶ教会内などでは、あらゆる人が世俗的権力からの追跡を免れることができた[39]。

さらに、19 世紀末までの欧米では、入国への制限は一般に限定的であった。18 世紀の国際法学者ヴァッテルは、放浪者やアウトカーストを除外する国はあったものの、当時のヨーロッパ諸国への入国は一般にすべての人に開かれていたと述べている[40]。その背景として、近世には、工業や商業に関する能力や専門知識を備えた経済的価値の高い亡命者が多かったこ

---

[35] 墓田桂「「難民問題」の複合性」国際問題 662 巻 5 頁, 6 頁（2017）。

[36] アーレント（大島=大島訳）・前掲注 30) 310 頁。

[37] ジョン・C. トーピー（藤川隆男監訳）『パスポートの発明 監視・シティズンシップ・国家』14 頁（法政大学出版局, 2008）。

[38] 島田征夫「国際法上の庇護権制度史論」早稲田法学会誌 24 巻 1 頁, 1-3 頁（1974）。

[39] 島田征夫『庇護権の研究』23-25 頁（成文堂, 1983）。

[40] 阿部浩己「グローバル化する国境管理」世界法年報 37 巻 38 頁, 42 頁（2018）；Emmerich de Vattel, THE LAW OF NATIONS OR THE PRINCIPLE OF NATURAL LAW bk. II ¶100 (1758).

とが挙げられる[41]。また、前近代の国家は厳格な国境管理を実行するために不可欠な、高度な行政機構を持ち合わせていなかったという点も指摘される[42]。さらに、入国の自由は単なる歴史上の事実にとどまらず、規範としても理解されていた。実際に、入国の自由が法的に認められたものだという考えは、当時の国際法学者や英国の外務大臣の発言、さらにはラテンアメリカ諸国やスペインの憲法にも見出すことができる[43]。

もっとも、近代以前にあらゆる移動が無制限であったわけではない。むしろ、当時は国内における移動も保証されておらず、移動の自由は現代よりも限定的であった。実際に、使用人を主人に縛りつけ、貧民が物乞いや浮浪者として移動することを妨げる目的で、国内移動においても通行証が求められていた[44]。また、フランス革命中、1797 年のフランスの法律では、国民と外国人の両方に対して、フランス国内移動に際してのパスポート携帯義務が強められた[45]。

ただし、こうした移動の制限は、外国人の流入を抑えるためというよりも、主として国内の人の動きを管理する方向に向けられていた[46]。その背景には、重商主義政策が人口を富や軍事力と同様の国家の財産だと捉えていたことや、当時の生活は地域社会に強く結びついていたということなどがある[47]。実際、19 世紀においても、国内の隣接地方から来た人々は、外国から来た人々と同様に「よそ者」（foreign）とみなされていた[48]。このように、近代国家が力を強め統治と管理を拡大していく過程で、当初その主たる対象とされたのは、必ずしも外国人ではなく、むしろ国内の人々であった。

以上から、前近代ヨーロッパでは、国家による外国人の入国管理は、国家による国内の移動管理と比べて限定的であったことがわかる。19 世紀末以降に難民問題が国際的に顕在化した背景には、国民国家体制の成立と官僚機構の発展にともなう国境管理の厳格化があったのだ。

また、18 世紀末ごろには、領土主権をもとにした国家による積極的な庇護概念も形成されつつあった。この契機は、直接的にはフランス革命だと言われている。1793 年のフランス革命憲法には、「自由のために祖国から追われた外国人には庇護を与える。ただし、圧政者には庇護を拒否する[49]。」という条文がある。難民という単語こそ使われていないものの、これは政治的難民の庇護へ通じる理念を示している。この背景には、革命政府の掲げる人権尊重原理に加え、周囲を敵対勢力に囲まれ政治基盤も脆弱だった革命政府が、他国の政治活動家

---

41 島田・前掲注 39) 41 頁。
42 トーピー（藤川監訳）・前掲注 37) 12-13 頁。
43 阿部・前掲注 40) 42-43 頁。
44 トーピー（藤川監訳）・前掲注 37) 29 頁。
45 トーピー（藤川監訳）・前掲注 37) 88-89 頁。
46 トーピー（藤川監訳）・前掲注 37) 32 頁。
47 トーピー（藤川監訳）・前掲注 37) 30, 32 頁。
48 トーピー（藤川監訳）・前掲注 37) 16 頁。
49 フランス 1793 年憲法 Article 120. *Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. - Il le refuse aux tyrans.*見よ。本間浩『国際難民法の理論とその国内的適用』18 頁（現代人文社, 2005）。

を引き入れることで国力を補おうとした意図があったと指摘されている。ここで定立された政治犯罪人の不引渡しという原則は一時的なものにとどまらず、ベルギーの国内法やアメリカ合衆国の締結した数々の犯罪人引渡条約の中で引き継がれていった[50]。こうして、国家による積極的な庇護権の行使という慣習が生まれ、現代の難民保護につながる系譜が見られるようになった。

3-2. ロシア革命と最初の難民危機

近代において難民が国際的な問題として意識されるようになったきっかけは、ロシア革命である。ロシア革命そのものは 1917 年に起きた出来事であるが、「難民」の移動を後押ししたのは、1920 年夏から続いた旱魃であった。2000 万人以上が飢餓状態に陥る深刻な状態となり、100 万人単位の死者が出たと推計されている[51]。これにより国境を超える移動が増え、ポーランド、ユーゴスラヴィア、チェコスロバキア等周辺諸国、さらにはドイツ、フランス、ベルギー等の西ヨーロッパにまで人々が流出した[52]。

この当時の旧ロシアの周辺では、ロシア帝国、ドイツ帝国、オーストリア＝ハンガリー帝国の解体を受けて成立した国々が国家建設を始めたところであった。そこでは、西欧由来の国民国家型をモデルに、民族的一帯性を構築しようとしており、出入国管理は厳格なものとなっていた。しかしながら、ロシア難民が到来した国々の対応は統一されておらず、旧ロシア帝国の発行した身分証や査証の扱いも国によって異なった。このことはロシア難民の移動を阻む原因となる。歴史的に、出入国管理制度は自発的に移動する特権的な外国人の処遇をめぐるものであったため、難民は制度からこぼれ落ちていたのである[53]。

この状況を変え、国際的に難民に対応する制度が作られるきっかけとなったのが、1920 年の大旱魃に続くコンスタンティノープルへの避難民大量流入である。総計で約 20 万人ともいわれる人がボスポラス海峡に到着するも、受け入れ可能な人数を大幅に超えていたため伝染病の危険や排泄物・廃棄物処理などの公衆衛生上の問題が浮上した。当初はアメリカ赤十字社、国際赤十字社（ICRC）、セーブ・ザ・チルドレンなど国際民間団体が緊急救援活動を組織した。しかし、この危機に本質的に対処するには、受け入れ可能な土地を探し出して難民を分散させる必要があることを鑑みると、民間団体のみでの解決は難しい[54]。

そこで、難民申請の対応を求める ICRC やロシアの難民団体などの依頼を受け、国際連盟はナンセン（Fridtjof Nansen）を難民高等弁務官に任命した[55]。ナンセンは当初、本国への帰還が最も望ましい解決策であると考えていたものの、その実現が極めて困難であることが明らかになるにつれ、第三国への定住へと方向を転換していった[56]。第三国定住を進めるために

---

[50] 本間・前掲注 49) 25-26 頁。
[51] 船尾章子「ナンセン旅券制度の構築過程における国際連盟難民高等弁務官の機能（1)」神戸外大論叢 65 巻 4 号 89 頁， 90 頁（2015)。
[52] 同論文 90-94 頁。
[53] 船尾・前掲注 51) 90-94 頁。
[54] 船尾・前掲注 51) 95 頁。
[55] 船尾・前掲注 51) 95-97 頁。
[56] 大津留（北川）智恵子「アメリカの難民政策の変遷」關西大學法學論集 65 巻 3 号 755 頁， 762 頁（2015)。

は旅券や身分証の発給が急務であると考えられたため、ナンセンはその制度化を目標に掲げた。協議の結果、1922 年には、身分証の範例と運用規準を勧告する、政府間会議による全会一致の非拘束的な多国間合意がまとめられた。法的拘束力こそ持たなかったものの、この文書は条約の形式を取り、実際には条約に準じて扱われた[57]。こうして作られた国際的に共通の難民固有の身分証制度は各国に受容されていき、発行された身分証は「ナンセン旅券」として知られることになった。

ナンセン旅券は身分証として一定の有用性を持っていたものの、保持者に安定した法的地位を保障するものではなかった。旅券を所持していても、それを発行した国家への再入国は保証されなかったのである。したがって、各国政府は、自国へ受け入れる義務を負うことなく、難民の出国や国際的な移動だけを支援することができた。この旅券の発給の背後には、西欧諸国に滞留している難民のアメリカへの移住を促進するという動機があったのではないか、という指摘もある。実際に、当時のアメリカには、イギリスやフランスなどからの戦費用借財の還元を通じて国際資金が流入しており、労働力需要が拡大していた[58]。

このこともあって、1922 年の本取極はかなりの広範囲に広がった。1920 年代の終わりまでには、実に 50 カ国以上が取極に参加した[59]。ここで作られたロシア難民高等弁務官は、後にドイツ難民に対する難民高等弁務官事務所、国際連盟難民高等弁務官事務所などに引き継がれ、第二次世界大戦後には現在の UNHCR への系譜となっていった[60]。

3-3. 第二次世界大戦と難民

第二次世界大戦期は、ナチスドイツによる徹底的なユダヤ人迫害によるユダヤ難民、ソヴィエト政権から逃れたロシア難民をはじめとし、膨大な数の人が居住地を追われることになった。中でも、ナチスによるユダヤ人の迫害は、後の人民名簿となる労働手帳や放浪者登録手帳という手段を使った人民の掌握に裏付けられていた[61]。ここに、近代国民国家の完成ともいえる、徹底的な人口管理が見られる。

結果、第二次世界大戦が終結した時点で、居住地を追われていたヨーロッパ人は概算で3000万人にのぼり、そのうち 1100 万人は出身国以外の国にいたと言われる[62]。ドイツ系の人々の多くは連合国占領下のドイツで形成されつつあった二つの国家のいずれかに受け入れられていったが、200 万人のロシア人はスターリンの支配下の共産主義国家、ソヴィエト連邦に行くことを望まず、祖国の外にとどまった[63]。

このような大規模な人の動きに、国際的なレベルで対処する必要性は、第二次世界大戦終戦前から認められてきた。そのうちの一つが、1943 年に英米政府の主導で、連合国側の 44 カ国によって設立された連合国救済復興機関（UNRRA）である。UNRRA は、戦中及び戦後の

---

[57] 船尾・前掲注 51) 104 頁。
[58] 本間・前掲注 49) 29 頁。
[59] トーピー（藤川監訳）・前掲注 37) 204 頁。
[60] 大津留（北川）・前掲注 56) 762 頁。
[61] トーピー（藤川監訳）・前掲注 37) 210-213 頁。
[62] トーピー（藤川監訳）・前掲注 37) 228 頁。
[63] トーピー（藤川監訳）・前掲注 37) 229 頁。

混乱期に、約 700 万人を支援した[64]。大規模に移動が起こっていたこの時点では、難民が満たすべき書類上の要件は小さかったと考えられている[65]。こうして東欧を中心に活動した UNRRA であるが、冷戦の開始に伴い、アメリカや西欧諸国は東側の支援に躊躇するようになっていった。結果、1946 年末に UNRRA の活動は終了し、その活動はユニセフへと引き継がれていった[66]。

また、1946 年には、ヨーロッパ難民の「最後の 100 万人」の必要に応えるため、国際難民救済機関（IRO）が設立された。この IRO は、1949 年に国際連合が創立された後には、国連難民高等弁務官（UNHCR）に再編された。当初は 3 年間、ヨーロッパの難民に限った活動を行う予定であったが、当時はヨーロッパの外でも難民をめぐる課題が多く、活動を終了できる状況ではなかった。実際に、1947 年にはインドとパキスタンの分離独立により 1400 万人の難民が、1948 年にはイスラエルの建国により数十万人のパレスチナ難民が生じていた。パレスチナ難民に関しては別個の組織である国連パレスチナ難民救済機関（UNRWA）が対応したが、当時の情勢を受けて UNHCR も対象を拡大し、最終的にはパレスチナ以外の全地域を管轄するようになった[67]。

以上の通り、国際的な難民保護体制は、国境管理が厳格化したヨーロッパにおいて、庇護原則を法的根拠としつつ発展していった。相次ぐ人道危機という現実的必要性を背景に、こうした体制は次第に制度化され、より確固たるものへと整備されていくことになる。

第四章 難民保護体制の成立

前章では、歴史的観点から国際難民保護体制が成立する過程を概観した。本章では、1951 年の難民条約に至るまでの法的な流れと、当時の政治的な背景を検討することで、現行の難民条約の定義の成立に近づいていく。そして、最後に、難民条約における現行の定義の成立理由を探る。

4-1. 難民保護体制の萌芽—1951 年条約以前の国際的取決め

1951 年の難民条約は、現在にまで続く国際難民保護レジームの基盤になったことで広く知られている。しかし、前章で述べた通りそれ以前も国際的に難民に関する問題を解決しようとする取り組みは存在した。代表的なものとして、ナンセン旅券の発行に関する「1922 年 7 月 5 日取極」や、ロシア難民とアルメニア難民への身分証明書発行に関する協定である「1926 年取極」、1933 年の「難民の国際的地位に関する条約」、ドイツ難民の地位に関する「1936 年取極」などがある。ここから、1920、30 年代には、難民に関する国際的な法的文書が数年ごとに採択されていたことが分かる。

一方で、そこで用いられていた「難民」の概念は、現在のものとは大きく異なっていた。

---

[64] 国連高等難民弁務官事務所「祖国を失うことほどこの世に深い嘆きはない」難民 120 号 7 頁（2001）（https://www.unhcr.org/jp/sites/jp/files/legacy-pdf/ref_120.pdf, 2026 年 1 月 11 日最終閲覧）。

[65] トーピー（藤川監訳）・前掲注 37) 229 頁。

[66] 国際連合児童基金「ユニセフ誕生物語」ユニセフ T.NET 通信 17 号 2 頁（2001 年 1 月）（https://www.unicef.or.jp/kodomo/teacher/pdf/sp/sp_17.pdf, 2026 年 1 月 11 日最終閲覧）。

[67] トーピー（藤川監訳）・前掲注 37) 230 頁。

第二次世界大戦以前の協定は、難民認定に際して集団的アプローチを採用していた。すなわち、1951 年難民条約 1 条 A 項 2 号のように政治・宗教・人種・政治的意見などを理由に迫害された個人を基準として保護対象となるかを決定する方式ではなく、難民の出身集団に着目して、それを全体として保護するという考えに基づいていた。例えば、1926 年取極では、同取極の対象となる難民を以下の二つのカテゴリーのいずれかに収まる者だと定義している[68]。（下線は著者）

1. ロシア出身で、ソビエト連邦政府からの保護を受けておらず、かつ他の国籍を取得していない者。
2. アルメニア出身で、旧オスマン帝国の臣民であった者のうち、トルコ共和国政府の保護を受けておらず、かつ他の国籍を取得していない者。

この条約をはじめとするこの時期の定義は、出身国や民族的集団を明確に限定しているという点ではきわめて限定的である一方、個々の難民の事情や避難の理由について問わないという点では、むしろ拡大的だといえる。言い換えると、特定の迫害理由を要件とする 1951 年条約の基準とは異なり、当時の枠組みは「どの集団に属しているか」のみを基準としている。そして、その集団に属する者であれば、個別事情を厳しく検討することなく一括して保護対象としていた。

また、この定義において、現在の難民条約にまで受け継がれているのが、「保護の欠如」要件である。第二章で述べた通り、国際的な難民保護の目的は、なんらかの理由で失われた「諸権利を持つ権利」を回復し、権利確保の基盤を作ることにある。したがって、一般的に難民法の目的は、重要な人権が国内で保障されない場合にのみ国際社会の保護を与えるという、「代理的保護」である[69]。

第二次世界大戦後の 1946 年には、欧州の難民の混乱に対処するため、国際難民機関（IRO）が設立された。その設立文書である IRO 憲章には、現在の定義に近い個別的アプローチの萌芽が見られる。これは、「個々の難民がその国籍に関わらず基本的人権を有する」という考えに基づくものであり、国民という集団への帰属に基づいて難民を扱っていた戦前のアプローチからの大きな転換を示している[70]。

IRO 憲章における定義[71]は、一方ではナチス政権やスペインのファランヘ政権の被害者、ユダヤ人などに対しては集団的なアプローチを用いている。しかし他方では、特定の出身国や民族に依拠せずに、「迫害または迫害の恐怖」という要素を取り入れた個別的な定義も併存しており、戦前の体制から 1951 年の難民条約体制へ移行していく過程が見られる。また、IRO 憲章では戦争孤児について、他の要件を満たさなくとも自動的に難民として扱うという規定があり、その面では、1951 年難民条約よりも包括的だったと言える。

---

[68] 1926 年難民の法的地位に関する取極（Arrangement relating to the Legal Status of Russian and Armenian Refugees, adopted 12 May 1926）第 2 項を参照。

[69] ハサウェイ（平野=鈴木訳）・前掲注 5) 147 頁。

[70] トーピー（藤川監訳）・前掲注 37) 230 頁。

[71] 国際難民機関憲章 Annex I, Part I, Section A&B を参照。見よ。*International Refugee Organization Constitution* annex I, pt. I, secs. A–B, Dec. 15, 1946, 18 U.N.T.S. 3.

4-2. 難民条約における定義の成立理由

1951 年の難民条約における定義の概要は第一章で述べたが、あらためて整理すると以下の四つになっている。

① 十分に理由のある迫害の恐怖を有していること。
② 迫害の理由が、「人種、宗教、国籍、若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見」のいずれかに当てはまること。
③ 国籍国の外にいること。
④ 国籍国の保護を受けられないこと。

以下では、難民条約において導入された要素である①と②について分析していく。

4-2-1. 迫害とその証拠

ここまで分析してきた難民概念は、迫害という概念を中心に成立している。フランス革命後から続く政治犯罪人の保護は、政治的意見を理由とする迫害からの保護だと言えるし、19 世紀以来のロシア難民、アルメニア難民、トルコからのシリア難民・クルド難民、ユダヤ難民などは、それぞれ政治的意見、人種や宗教などの理由で、特定の政府から迫害を受けている集団であった。しかしながら、本章の初めでも述べた通り、1951 年の条約より前の条約では、「迫害」という要件を定めず、特定の出身地やカテゴリーに基づいた定義が使用されていた。この方法では、包括的に難民性を推定することでより幅広い保護を行える一方、対象となる集団の決定において恣意的な政治的考慮が働きうる。そこで、これまで認められてきた難民も含まれるような、難民という概念を一般化した定義を作るに際して、「迫害」要件が中心的な役割を果たすようになった。

1951 年の条約において、「迫害」という用語に関する説明は全く行われていない。これは、迫害には様々な形があり、予想できないものもあるだろうという起草者の意図が反映されている[72]。また、本条約において特徴的なのは、「十分に理由のある(well-founded)」迫害の「恐怖」という、主観的要素と客観的要素が混ざった定義を用いている点である。客観的に「迫害を受けている」とはせずに主観的要素を加えることで、ある人が実際に迫害を受けていたと示せる人だけではなく、将来の迫害の犠牲者になりうるため恐怖を感じている人も、それについて十分な理由を示せる場合難民と認定できるようになった[73]。このようにして、起草時にも、保護対象を限定しすぎないようにという考慮が働いていた。

しかし、この迫害という要件への限定は批判の対象にもなっている[74]。個人への迫害概念を中心とした 1951 年条約の下では、武力紛争を原因として移動を強いられた人も、紛争という基礎事情に加えて迫害という要件を満たさない限り、難民として認められない。第二次世界大戦前の諸協定においては、民族性に基づいて集団的に難民認定がなされていたことに鑑みると、脆弱な立場にある難民に個別的な迫害の証明を求める本条約は、個々の避難者にとっては負担が重いものになっている。

---

[72] ZIMMERMANN *et al.*, THE 1951 CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES AND ITS 1967 PROTOCOL 427 (2nd ed. 2024).
[73] ZIMMERMANN *et al.*, 1951 CONVENTION, supra note 72, at 410-411.
[74] Seyla Benhabib, *The End of the 1951 Convention? Dilemmas of Sovereignty, Territoriality, and Human Rights*, *in* JUS COGENS 75, 84 (2020).

こうした限定的な規定となった背景には、難民条約起草時に対象として想定されていた者が、武力紛争から逃れた市民というよりも、ホロコーストでの未曾有の制度的な人権侵害を受けた犠牲者だったということもある。難民条約は、当初から、人道の危機的状況への対処を試みる国際人道法ではなく、差別による人権侵害の保護という人権法の文脈に位置付けられていた[75]。

このことは、庇護概念の性質からも導き出せる。国家による庇護とは、領土への主権行使の原則をもとに、自国領土へ保護を求めてきた個人に保護を与える行為である[76]。現代の難民の保護の法的根拠も、この庇護概念に由来するものである[77]。歴史的に見ると、庇護の対象は、古代の自国から追放された亡命者に始まり、中世には信教の自由を求める者が中心となり、近代以降は政治犯罪人などへと性格を変えてきた[78]。これらの人々は、厳格な意味で「迫害」されているとは限らないが、力を持つ物に追われ、その手を逃れようとする人々だという点で共通している。20 世紀に入ってからの難民に関する協定は、前章でも述べた通り、ロシア革命後の難民やナチスの迫害を受けたユダヤ難民など、大規模かつ人道的な危機に直面する中で、個別の事態に応じて作られた場面限定的なものだった。それでも、それらを法的に記述する際に用いられた枠組みは、領域内に入った者に対して国家が主権を根拠に保護を与えるという、従来の領域的庇護の発想に強く依拠していた。したがって、庇護の文脈に位置付けられる難民制度も、第一義的には、人道上の危機的状態ではなく、差別的視点が入った人権侵害への対処を想定することとなった。

4-2-2. 迫害理由の限定

難民条約上の難民として認定されるためには、迫害の理由が、「人種、宗教、国籍、若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見」のいずれかに当てはまることが必要である。本節では、迫害要件に加えてその理由が限定されたのはなぜか、また、本条約の五つの理由が選ばれたのはなぜなのか、という点に注目して分析していく。

この問題を考える前提としては、当時の政治的背景が重要になる。1951 年の難民条約は、東西冷戦下のイデオロギー対立の影響を強く受けているということは、多くの学者により指摘されている[79]。難民条約自体が、西側の政治的価値への支持から国を逃れた人々に保護を与えようという思惑のもと作成されている。「共産圏で自由を奪われた難民」と「自由を提供できるアメリカ」という二つの体制の対立構図の中で、難民保護は西側の正当性を保証する装置として機能するようになった[80]。

そのため、ここで挙げられる五つの理由は、市民的、政治的弾圧などの歴史的に東側諸国

---

[75] 新垣修「武力紛争による人の移動と難民レジームの規範」国際政治 190 号 65 頁, 66 頁（2018）。
[76] 島田・前掲注 39) 84 頁。
[77] 島田・前掲注 39) 47 頁。
[78] 島田・前掲注 39) 31-49 頁。
[79] ハサウェイ（平野=鈴木訳）・前掲注 5) 19-22 頁；大津留（北川）・前掲注 56) 756 頁；大道寺隆也「国際機構における「難民」観の変遷―難民をめぐる《批判的国際機構論》試論」青山法学論集 66 巻 3・4 号併号 115 頁, 120-121 頁（2025）。
[80] 大津留（北川）・前掲注 56) 768 頁。

に問題があるとされる事柄に限られており、自由権に特化された定義となっている[81]。当時、ソビエト連邦は社会的、経済的権利を憲法上のものとして謳っており、西側の格差社会と対比するものとして政治的に利用していた[82]。そこで、迫害の理由を限定することで、難民法が、東側ソビエト圏に政治利用されないように工夫がなされた。具体的には、社会的・経済的権利、すなわち食料、医療や教育などの基本的権利が危機状態にある人については、社会主義国による主張にもかかわらず、難民の枠組みにおける保護の対象外となった[83]。この結果は、実際の運用にも表れており、20 世紀に難民として受け入れられた人の多くは東側、共産主義・社会主義圏の出身であった[84]。

以上を踏まえ、以下では、難民と認められるための迫害理由が、前述の五つ、すなわち人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること及び政治的意見に限定された背景とその理由を、順に検討する。

まず、「人種」については、起草時に第一に想定されていたのはユダヤ人である。この項目の挿入により、ナチスドイツによる迫害の犠牲になったユダヤ人のうち、ユダヤ教を積極的に実践していた人以外をも確実に定義に入れることが目指された。したがって、ここには、肌の色などの身体的特徴に限らず、ユダヤ人やロマなど、文化的特異性のために社会的偏見を被る集団も含まれることになる[85]。

次に、「宗教」に関して、国際法の文脈における宗教は、ある宗教を信じていること、その信念から派生する行動の２つの側面から定義されるが[86]、ここでも同様に考えられる。したがって、信仰そのものにより迫害される場合だけではなく、礼拝への参加や宗教上の活動で積極的役割を果たすことなどの平和的活動も保護される[87]。迫害が、特定の信念を保持しまたは行使するという決定と結びついている限り、ここでいう「宗教」を理由とした迫害に含まれるのである[88]。ところで、ここにおける「宗教」の定義は中立的なものではなく、西洋的な視点に基づいていると言える。キリスト教の影響を強く受けた宗教学では、宗教の中心に信仰・信念が据えられる。しかしながら、宗教を、信仰・実践・所属の三要素に分解して考察する見方も存在する。全ての宗教が、三要素全てを備えているわけではなく、例えば日本の宗教のように、実践はありつつも何を「信じる」のかが不明確であり、信仰の要素が欠けている場合もある[89]。したがって、信仰や信念を核として保護の対象とするここでの「宗教」は、西

---

[81] ハサウェイ（平野=鈴木訳）・前掲注 5) 20 頁；大津留（北川）・前掲注 56) 768 頁。

[82] ソビエト社会主義共和国連邦憲法（1936 年）118−121 条; Mark B. Smith, *Social Rights in the Soviet Dictatorship: The Constitutional Right to Welfare from Stalin to Brezhnev*, *in* HUMANITY JOURNAL 385, 397 (2014).

[83] ハサウェイ（平野=鈴木訳）・前掲注 5) 20-21 頁。

[84] 阿部・前掲注 40) 46 頁。

[85] ハサウェイ（平野=鈴木訳）・前掲注 5) 166 頁；ZIMMERMANN *et al.*, 1951 CONVENTION, supra note 72, at 452.

[86] 世界人権宣言 18 条「すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。」

[87] ハサウェイ（平野=鈴木訳）・前掲注 5) 172-173 頁。

[88] ハサウェイ（平野=鈴木訳）・前掲注 5) 174 頁。

[89] 岡本亮輔『宗教と日本人：葬式仏教からスピリチュアル文化まで』（岩波書店，　2021）。

洋的視点の影響を強く受けていると言える。

第三の「国籍」について、これは純粋に「国籍・市民権」の違いによる差別だけを意味するわけではない。どこの国からも保護を受けていない難民や無国籍者、イスラエルのパレスチナ人等自国において完全な市民権を否定されている者などが想定されている[90]。さらには南アフリカにおける黒人「ホームランド」のように差別的な意図で異なる国籍を与えられる場合もある。アパルトヘイト体制下の南アフリカでは、10 の「ホームランド」が作られた。ホームランドは独立した自治が行われるとされたが、実態は形骸化していた。その中で、黒人は全員がいずれかのホームランドの「国民」であり、南アフリカの国民ではないとされた。その結果、南アフリカから見ると異なる国籍を持つ「外国人」であるとされ、法的差別や強制移住が行われた[91]。

五つの理由の中でも最も曖昧な用語が使われているのが、その次の、「特定の社会的集団の構成員であること(membership of a particular social group)」である。起草過程の最終段階で加えられたこの区分は、他の理由に収まらない事案を網羅的に受け止めるための残余的カテゴリーにも見える[92]。しかしながら、その理解は、保護対象を市民的・政治的地位に起因する迫害の恐怖を有するものに限定しようとしていた当時の文脈と適合しない。実際に、起草過程で本条項を提案したスウェーデン代表の発言からも、その目的は、将来に向けて保護範囲を拡大することではなく、歴史的にすでに存在する難民を保護することであったとわかる[93]。このような理解に照らし、特定の社会的集団は、次のような形で把握される。第一に、当該集団の構成員性が本人にとって不変であり、変更し得ない属性に基づく場合である[94]。これには、ジェンダーやカーストなどが含まれ、近年の LGBT 難民などもこの要素を満たしている。第二に、過去の一時的または自発的な状態によって決定される場合である[95]。これにあたるものとしては、過去における軍の指導者[96]や、資産家という過去の地位を理由に迫害の恐れを感じるもの[97]などが挙げられる。第三に、意思や選択によって形成された集団であっても、その結社目的や帰属が人間の尊厳にとってあまりにも基本的であるため、これを放棄することを求めるべきではないと考えられる場合も含まれる[98]。ここには、学生、職業集団、労働組合などが含まれる。これらは、自発的参加ではあるものの、その参加が教育の追求や職業選択の

---

[90] ハサウェイ（平野=鈴木訳）・前掲注 5) 169-170 頁。

[91] ロバート・ロス（石鎚優訳）『南アフリカの歴史 （ケンブリッジ版世界各国史）』152-155 頁（創土社, 2009）。

[92] ZIMMERMANN *et al.*, 1951 CONVENTION, supra note 72, at 469.

[93] 「一部の難民が特定の社会的集団に所属することを理由に迫害を受けてきたことは、経験の示すところである。……このような事例は存在するのであり、これを明示的に掲げることも必要であろう。」見よ。ハサウェイ（平野=鈴木訳）・前掲注 5) 185 頁。

[94] ハサウェイ（平野=鈴木訳）・前掲注 5) 190 頁。

[95] 同論文。

[96] ZIMMERMANN *et al.*, 1951 CONVENTION, supra note 72, at 474; “former military leadership”という地位が「特定の社会的集団」にあたるとしたアメリカ合衆国の判例がある。*See*. Matter of Acosta, 19 I. & N. Dec. 211, 233 (B.I.A. 1985).

[97] ハサウェイ（平野=鈴木訳）・前掲注 5) 197 頁。見よ。Immigration Appeal Board (Can.), Decision No. 75-10382 (Apr. 20, 1976).

[98] ハサウェイ（平野=鈴木訳）・前掲注 5) 190 頁。

自由など人権の中核的原則と結びついているため、保護の対象とされる[99]。

最後に、「政治的意見」であるが、政治的迫害は難民の迫害理由として最も典型的なものの一つである。条約起草過程における会議では、このカテゴリーに含まれるものとして、「職から放逐された外交官」や「所属する政党を非合法化された者」、または「革命から逃れた個人」などが挙げられた[100]。会議の場でこれらの例が具体的に掘り下げられたわけではないが、当時の状況に照らせば、次のような人々が想定されていたと考えられる。第一に、亡命する外交官の例としては、1940 年のエストニアが挙げられる。1940 年にソビエト連邦がエストニアを占領した際、多くの外交官が国外に逃れた。これらの外交官は、1991 年にソ連が崩壊するまで、ロンドンの総領事館とニューヨークの大使館を拠点として亡命政府としての活動を継続した[101]。第二に、政党の非合法化の例としては、アメリカに代表される共産党の非合法化[102]が知られているが、ナチス政権下におけるドイツ社会民主党の非合法化[103]や、1940 年代の東欧共産圏における野党の活動禁止・解体など、さまざまな事例が存在する。例えば、ブルガリアやルーマニアでは、1947 年に共産党に対抗する政党が解体された[104]。さらに、チェコスロバキアでは、1945 年に有力な対抗野党であった農業党、商工中産党、国民統一が解体され、法律により復活を禁じられた[105]。第三に、「革命から逃れた個人」については、前章で述べたロシア革命後の難民が挙げられる。大規模な難民の流出をもたらした 1917 年のロシア革命は、現代の難民保護体制が成立するきっかけの一つにもなっている。また、「政治的意見」に基づく迫害の区分において、革命から逃れる一般人が例示されることは、この区分を「正式に政党に所属する者」や「特定の政治的イデオロギーに明確に傾倒する者」に限って狭く捉えるべきではないことを示唆している[106]。

終章

本論文の目的は、1951 年難民条約における難民の定義が、いかなる理由で現在の形に落ち着いたのかを、国民国家秩序の構造と成立史を手がかりに明らかにし、記述することであった。研究手法としては、難民に関する国際的な取極、条約、また過去の論文、著作等の分析、

---

[99] ハサウェイ（平野=鈴木訳）・前掲注 5) 199 頁。

[100] ハサウェイ（平野=鈴木訳）・前掲注 5) 175 頁；U.N. Econ. & Soc. Council, Ad Hoc Comm. on Statelessness & Related Problems, Summary Record of the 172d Meeting, at 18, U.N. Doc. E/AC.7/SR.172 (Aug. 12, 1950).

[101] Republic of Estonia Ministry of Foreign Affairs, How the Foreign Ministry and embassies were eliminated but diplomats in the free world preserved the continuity of the Estonian state between 1940 and 1991, Apr. 30, 2020, https://www.vm.ee/en/news/how-foreign-ministry-and-embassies-were-eliminated-diplomats-free-world-preserved-continuity, last visited Jan. 16, 2026.

[102] Communist Control Act of 1954, Pub. L. No. 83-637, ch. 886, 68 Stat. 775, 775-80 (1954).

[103] 石川捷治「コミンテルンの転換 ： 第七回世界大会論ノート」法政研究 51 巻 3・4 号併号 493 頁, 504 頁（1985）。

[104] 吉岡潤「戦後初期ポーランドにおける複数政党制と労働者党のヘゲモニー（1944-47 年）」スラヴ研究 52 号 1 頁, 33 頁（2005）。

[105] 中田瑞穂「第二次大戦後チェコスロヴァキアにおける 人民の民主主義と政党間競合―国民社会党を中心に―」スラヴ研究 65 号 39 頁, 45 頁（2018）。

[106] Brienna Bagaric, *Reforming the Approach to Political Opinion in the Refugee Convention*, *in* FORDHAM INT'L L.J., 503, 538 (2020).

検討であった。第一章では「難民」という語の多層性と条約難民概念の限定性を整理し、第二章では国民国家の論理と「諸権利を持つ権利」という視点から非市民の権利保障の困難を位置づけた。さらに第三章では難民が国際問題として顕在化する歴史的過程を確認し、第四章では難民保護体制の成立と条約定義の形成理由を検討した。

結論として、本条約の定義は、人道主義理念のみから演繹されたものではなく、国民国家秩序における権利保障の構造、難民問題の制度化の歴史的過程、そして冷戦期の政治的力学という複数の要因が交差する地点で形成された政治的・制度的な産物である。

第一に、国民国家体制の下では、権利保障の実効性が市民権と国家的保護に強く依存する。したがって、出身国からの保護を失い、権利保障の基盤を欠いた者としての難民は、構造的に生み出される存在である。この点で国際的難民保護体制は、権利保障の空白を埋めるための代理的保護の制度として不可欠である。しかし同時に、国家は国境管理に関する主権を保持しようとするため、保護の仕組みは、国家の同意と制度運用可能性との緊張関係の中で設計されることになる。

第二に、国際的な難民保護体制は、近代国民国家の成立に伴う国境管理の厳格化によって保護の必要性が生じたことを背景として成立した。20 世紀に入って領域的庇護の法理から発展した難民保護体制は、特定の集団を一括して扱う枠組みから、個人の状況を検討する枠組みへと次第に移行していく。第二次世界大戦以前の諸制度は出身集団に着目する集団的アプローチを採用し、特定の集団に属すること自体を基準として広く保護対象を推定し得た。他方でこの方式には、保護対象となる集団の決定に政治的恣意性が入りうるという限界があった。これに対し、1951 年条約は難民概念を一般化し、個別事案を評価する基準として「迫害」および「十分に理由のある恐怖」を中心に据えることで、一定の普遍性と予測可能性を付与した。もっとも、本条約体系で起草当初に想定されていたのは、第二次世界大戦とその後の混乱によって発生したヨーロッパにおける難民、とりわけホロコーストの犠牲者であった。そのため、条約上の定義と適用範囲は、出発点において欧州中心的な性格を免れなかった。

第三に、定義の作成においては一定の一般化が図られたものの、構造的に、冷戦下の西側諸国による政治的視点が組み込まれることになった。この政治性は、迫害理由が「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、政治的意見」という五つに限定された理由にもみられる。難民保護が理念として人道主義を掲げつつも、現実には西側の政治的正当性や制度運用可能性と結び付けられた結果、保護は市民的・政治的自由に関わる領域へと焦点化され、社会経済的困窮や一般化した暴力からの避難は制度からこぼれる構造となった。

以上より、1951 年条約の難民定義は、国民国家秩序の下で生じる権利保障の欠落を補うために形成された一方で、国家主権との調和、法的構造、冷戦期の政治的要請を背景として、保護範囲を一定程度限定する形で定着した。結果、保護対象の線引きは、迫害を受けた欧州の難民に限る形でなされ、迫害の理由も、当時存在していた集団を念頭に置いた五つに限られることとなった。このように形成された定義と現実の避難の多様性との間の緊張は、条約解釈の展開や条約外の保護枠組みの形成を通じて調整されてきたが、その調整は常に政治的条件の影響を免れない。

本稿の検討は、難民条約上の定義を歴史的・思想的文脈の中に位置付けることにより、難民／非難民の区別が自明ではなく、政治的に形成されてきた線引きであることを示した点に意義がある。こうして形成された難民の国際的保護に関する制度は、51 年の条約以降も発展し続けてきた。1967 年議定書による地理的・時間的制限の撤廃や、中南米諸国において、地域的枠組みであるカルタヘナ宣言に始まり紛争難民を保護対象に含める実行が広がっていることなどが、その代表例である。したがって、今後の課題としては、これらの発展ならびに各国の難民認定実務との接合を分析し、条約が想定した保護の射程がいかに拡張・補完され、またいかに再び限定されてきたのかを、具体的に明らかにすることが挙げられるだろう。